

1500792-34.2022.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA
Comarca: Carapicuíba
Foro: Foro de Carapicuíba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/11/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BRUNO ALEX DA SILVA NASCIMENTO e outros
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

WESLEY TELES VIEIRA, WILLIAM RAFAEL QUIRINO e BRUNO ALEX DA SILVA NASCIMENTO foram denunciados como incurso no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Carapicuíba
Foro de Carapicuíba
2ª Vara Criminal
Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500792-34.2022.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA
Processo Digital nº:
1500792-34.2022.8.26.0542
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BRUNO ALEX DA SILVA NASCIMENTO e outros
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

WESLEY TELES VIEIRA, WILLIAM RAFAEL QUIRINO e BRUNO ALEX DA SILVA NASCIMENTO foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 31 de março de 2022, por volta das 11h21, na Rua Santa Helena, nº 83, Carapicuíba, previamente ajustados e em unidade de designios, guardavam e armazenavam, para entrega a consumo de terceiros, 1902 pinos de cocaína, 27 pedras de crack e 408 (quatrocentas e oito) de maconha, tudo com peso bruto de 04 quilogramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como em data incerta, porém até o dia 31 de março de 2022, por volta das 11h21, na Rua Santa Helena, nº 83, Carapicuíba, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Constatou, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço supramencionadas, BRUNO ALEX DA SILVA NASCIMENTO possuía e mantinha sob sua guarda, em sua residência, uma pistola da marca Taurus, calibre 22, de uso permitido e com numeração, além de 18 munições intactas do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2022 (fls.72). Na oportunidade foi decretada a prisão cautelar do acusado Bruno - ainda pendente de cumprimento. Os acusados foram citados (fls. 121,254 e 255) e ofertaram respostas escritas (fls. 124/127, 130/148). Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, com oitiva de testemunhas e interrogatórios de Willian e Wesley. O acusado Bruno foi declarado revel.

Os debates orais foram convertidos em memoriais por escrito (fls.259). O Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia (fls.264/279). As defesas requereram a absolvição dos acusados por ausência probatória e fizeram pedidos subsidiários (fls. 301/323 e 324/338).

É o relatório

Fundamento e decido.

As preliminares confundem-se com o mérito, âmbito em que o pedido é procedente. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 204/207), auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, fotografia de fls. 51, relatório de inteligência de fls. 102/106 e laudo pericial da arma de fogo (fls. 236/240) .

A autoria também é certa.

Wesley perante a autoridade policial confessou os fatos. Disse que era responsável pela contabilidade das drogas, tendo a função de receber os valores, fazer a contabilidade e depois repassá-los para Willian - que depois repassava para Bruno. Em juízo, mudou sua versão. Disse que no dia, estava em sua casa quando os policiais chegaram e fizeram sua prisão. Alegou que na delegacia foi forçado a confessar que seria o gerente da boca, para sair na custódia. Conhecia os outros acusados, pois são seus vizinhos. Não conhecia os policiais que o apreenderam. É usuário de drogas.

Willian, na fase inquisitorial disse que estava associado com Willian e Wesley para o tráfico. Discorreu que ganhava R\$ 500,00 (quinhentos reais) por semana para segurar a droga. Em Juízo, alterou em parte a sua versão. Contou que as drogas lhes pertenciam e as guardava para revende-las. Não viu a apreensão das drogas no carro de Bruno. Já vendeu drogas à Wesley - que é usuário. Nunca se associou para traficar. Sofreu muita pressão na Delegacia. Nunca entregou bolsa alguma aos outros acusados.

Bruno, em juízo, tornou-se revel.

A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Os Policiais Civis Adalberto e Rodrigo, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores. Afirmaram que o local é loja de drogas,

conhecida como Assembleia, perto da Igreja - cujo local foi cenário de várias outras prisões. Que em em prosseguimento a uma investigação iniciada anteriormente, cuja campana durou cerca de 05 dias, conseguiram identificar que o gerente do ponto de drogas nas imediações da Rua Santa Helena, seria uma pessoa de vulgo alemão, identificado como sendo Wesley Teles Vieira. Este coordenava os colaboradores Bruno e Willian - que tinham as funções de abastecimento da biqueira e guarda dos entorpecentes que seriam futuramente comercializados. Bruno entregava as drogas à Willian, que a seu turno abastecia a biqueira. O dinheiro amealhado era entregue à Wesley. Pontuaram que Willian já era pessoa conhecida dos policiais, pois havia sido preso no mesmo local. Observaram durante a campana, que o acusado Bruno fazia uso de uma moto, bem como de um veículo modelo ônix, de cor prata, para o transporte de drogas. Numa das campanas, viram quando um rapaz chegou com esse carro, estacionou perto da casa de Willian, entregou uma sacola para ele, que ingressou na casa. Logo após, saiu com uma sacola menor e entregou a outro indivíduo. No dia dos fatos, foi até a casa de Bruno e, ao chegar no portão, ele fugiu pelo fundo e saiu pelo córrego. Na casa dele havia uma pistola, com 18 munições, pares de tênis de alto valor e o veículo ônix. Em vistoria, já na Delegacia, foram apreendidas (502 pinos de cocaína), que estavam escondidos no painel e na coifa do câmbio. Não repararam se estavam sujas de graxa. Pontuaram que as drogas ali encontradas eram idênticas as localizadas na "casa bomba" de Willian. Que Willian foi quem atendeu aos policiais e indicou onde as drogas estariam guardadas. Elas se encontravam acondicionadas numa bolsa, dentro de um armário. Willian confirmou aos policiais que atuava com Wesley na traficância. Em continuação à diligência, foram até a casa de Wesley - que já tentava fuga pela janela, mas retornou e se apresentou. Indagado, de pronto, confessou que exercia a função de "gerente". Esclareceram que as três casas diligenciadas eram próximas e que as drogas (1440 de cocaína e 400 de maconha e crack) estavam na casa de Willian. No carro de Bruno havia drogas (pinos de cocaína) e a arma. Informaram, por fim, que dois dias antes de sua prisão, Wesley recebeu uma bolsa muito parecida com a que estava na casa de Willian.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais civis pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar os acusados. Alias, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, notadamente, pelas fotografias tiradas do interior do veículo Ônix, contidas no laudo de inteligência (fls. 102/106), das anotações típicas do comércio espúrio (fls. 51), bem como aos relatos dos acusados perante a autoridade policial.

Outrossim, pontue-se, que a testemunha de Defesa, Sra Francisca -mãe do Wesley, não presenciou toda a abordagem policial, tampouco ouviu sua conversa com Wesley. Discorreu apenas, que seu filho estava dormindo quando a polícia chegou e que já havia sido levada à Delegacia em outra oportunidade. No mais, asseverou que seu filho era viciado em maconha e que conhecia os acusados Willian e Bruno, pois são seus vizinhos.

Estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, o crime de tráfico de drogas restou incontestável e o vínculo entre os acusados aos ilícitos é indubitado. Isto porque, além dos depoimento coligidos em juízo, foram apreendidos em poder dos acusados Willian e Bruno, 1902 pinos de cocaína, 27 pedras de crack e 408 (quatrocentas e oito) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo, sob a gerência do acusado Wesley. Alias, nesse tocante, inversamente como quer a Defesa, os depoimento dos policiais não possibilitam conjecturas diversas.

Destaca-se, ainda, que o fato do acusado Wesley ser usuário de drogas não afasta a sua condição de traficante, sendo comum e freqüente usuários passarem também a comercializar drogas, justamente para obterem dinheiro para garantir o vício e o próprio sustento. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "a alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ 101/498).

Igualmente, restou demonstrada a associação criminosa, com estabilidade e permanência, para fins de tráfico, características indispensáveis para a tipificação da conduta imputada aos réus. Isto porque, das provas orais amealhadas no presente caso, em consonância ao documento de fls. 51 (anotações), tem-se que não se tratou de simples concurso de agentes, pois evidenciou-se uma clara divisão de tarefas e hierarquia, com manuseio de grande quantidade de drogas, pontos estratégicos de armazenamento e utilização de veículo para transporte e abastecimento dos pontos de vendas.

Por derradeiro, a condenação do acusado Bruno, quanto ao crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03 também se mostra de rigor, pois encontra respaldo nas provas orais amealhadas, auto de exibição e apreensão de fls. 20/21 e laudo pericial de fls 236/240 - que atestou potencialidade lesiva da arma apreendida.

A condenação dos acusados, portanto, é medida que se impõe.

PASSO AS DOSAR AS PENAS

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11343/06, para o crime previsto no artigo 33, da referida lei a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, eis que foram apreendidas uma enorme quantidade de substâncias entorpecentes de naturezas distintas. O "crack" é uma das drogas mais viciantes e de alto poder destruidor para a saúde física e psíquica de seus usuários. Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, para cada um dos réus..

Para o delito previsto no artigo 35 da lei nº 11.343/06, ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena, para cada um dos réus, em seu mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa

Referente ao delito do artigo 12, da Lei 10.826/03 (apenas para o corréu Bruno), fixo a pena, de igual forma, em seu mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase;

i) Wesley: não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas, mantendo-se a pena no patamar acima fixado..

ii) Willian: presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 195 - Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0001354-30.2016.8.26.0542 (0015523-40.2019.8.26.0502 - transitado em julgado em 25/03/2019). Assim exaspero as penas em 1/6, passando ao patamar de 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias multa (artigo 33 da lei nº 11.343/06) e, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa (artigo 35 da lei nº 11.343/06).

iii) Bruno: presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 197/198 - Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0001680-87.2016.8.26.0542 (0013760-97.2017.8.26.0041 transitado em julgado para Defesa em 12/04/2019). Assim, exaspero as penas em 1/6, resultando em 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias multa (artigo 33 da lei nº 11.343/06) e, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa (artigo 35 da lei nº 11.343/06), e em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa (artigo 12, da lei 10.826/03).

Na terceira fase, incabível a aplicação do redutor, seja pela reincidência dos acusados William e Bruno, seja pela quantidade de drogas apreendidas (1902 pinos de cocaína, 27 pedras de crack e 408 (quatrocentas e oito) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo com peso bruto de 04 quilogramas), que é circunstância objetiva que afasta o redutor.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, já que "A grande quantidade de entorpecente apreendida denota que há

profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes"(TJSP; Apelação Criminal 0000988-20.2018.8.26.0542; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019).

Assim, ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Em virtude do concurso material, as penas devem ser somadas, totalizando:

i) Wesley: 9 anos de reclusão e 1300 dias-multa, no mínimo legal.

ii) William: 10 (dez anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1516 (mil quinhentos e dezesseis) dias-multa no mínimo legal.

iii) Bruno: as penas da mesma espécie (reclusão) devem ser somadas, totalizando 10 (dez anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1516 (mil quinhentos e dezesseis) dias-multa no mínimo legal.

Fixo para os réus, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR OS RÉUS:

A) WESLEY TELES VIEIRA, filho de FRANCISCA APARECIDA TELES VIEIRA como incursos nos artigos 35 e 33 da Lei de Drogas, c/c artigo 29 do Código Penal, em concurso material, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e 1300 (mil e trezentos) dias-multa, no mínimo legal.

B) WILLIAM RAFAEL QUIRINO, filho de JOSUE QUIRINO e VERA LUCIA ANDRADE SOUZA QUIRINO, como incurso nos artigos 35 e 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em concurso material, à pena de 10 (dez anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 1516 (mil quinhentos e dezesseis) dias-multa no mínimo legal.

C) BRUNO ALEX DA SILVA NASCIMENTO, filho de JOSE RINALDO DO NASCIMENTO e SANDRILENE MARIA DA SILVA, como incurso nos artigos 35 e 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em concurso material, à pena de 10 (dez anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 1516 (mil quinhentos e dezesseis) dias-multa no mínimo legal. bem como incurso no artigo 12, da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime fechado, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Permanecem inalterados os requisitos da prisão cautelar, ainda mais agora com a sentença condenatória ao cumprimento de pena em regime fechado, razão pela qual vedo o recurso em liberdade.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos, com fulcro no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e nos artigos 62 e 63 da Lei nº 11.343/2006:

A) veículo apreendido (PLACA GFK8E60 CHASSI 9BGKL48U0HB149298, TIPO AUTOMÓVEL ANO FABRICAÇÃO 2016 ANO MODELO 2017 MARCA CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA/GNV COR PRATA MUNICÍPIO CARAPICUÍBA)

B) aparelho celular, da marca Motorola, número de Série (não consta) e sem IMEI aparente.

C) a aparelho celular, da marca Apple, de cor vermelha, número de Série (não consta) e sem IMEI aparente.

D) a aparelho celular, da marca Samsung, número de Série (não consta) e IMEI 356721-69-467753-6

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Carapicuíba, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA